MODULE 1 · CHAPTER 1 · CONSTITUTION OF INDIA

# भारतीय संविधान : निर्माण प्रक्रिया, संविधान सभा एवं उद्देशिका

## ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന : നിർമ്മാണ പ്രക്രിയ, ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയും ആമുഖവും

### 1. संविधान का परिचय एवं उद्देश्य (LMS पाठ्य विवरण) — ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖവും ലക്ഷ്യങ്ങളും

**हिन्दी मूल पाठ (OFFICIAL LMS)**

**पाठ्यक्रम का उद्देश्य :** इस खंड में उल्लिखित पाठ का उद्देश्य विद्यार्थियों को नागरिकों के अधिकारों, कर्तव्यों और शासन की व्यवस्था को स्पष्ट करता है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों और समानता की भावना को मजबूत करता है।

संविधान पढ़ने से विद्यार्थी अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझते हैं। शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकार उनके जीवन में गहराई से जुड़ जाते हैं।

बच्चों को संविधान पढ़ाना केवल कानून की जानकारी देना नहीं है, बल्कि उन्हें जागरूक, जिम्मेदार और संवेदनशील नागरिक बनाना है जो राष्ट्र निर्माण और लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाते हैं।

**മലയാള പരിഭാഷയും വിശദീകരണവും**

**പഠന ലക്ഷ്യം :** പൗരന്മാരുടെ അവകാശങ്ങൾ, കടമകൾ, ഭരണസംവിധാനം എന്നിവ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വ്യക്തമാക്കിക്കൊടുക്കുക എന്നതാണ് ഈ പാഠഭാഗത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ലിഖിത ഭരണഘടനയാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന. ഇത് ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങളെയും സമത്വ ഭാവനയെയും ദൃഢമാക്കുന്നു.

ഭരണഘടന പഠിക്കുന്നതിലൂടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ തങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും തിരിച്ചറിയുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള അവകാശം, സമത്വത്തിനുള്ള അവകാശം, അഭിപ്രായസ്വാതന്ത്ര്യം തുടങ്ങിയ മൗലികാവകാശങ്ങൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാകുന്നു.

കുട്ടികളെ ഭരണഘടന പഠിപ്പിക്കുന്നത് വെറും നിയമവിവരങ്ങൾ നൽകലല്ല; മറിച്ച് ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളവരും പ്രതികരണശേഷിയുള്ളവരുമായ ഉത്തമ പൗരന്മാരാക്കി അവരെ വളർത്തിയെടുക്കലാണ്.

### 2. सर्वोच्च कानून एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि — പരമോന്നത നിയമവും ചരിത്ര പശ്ചാത്തലവും

**हिन्दी मूल पाठ**

भारत का संविधान हमारे देश का सर्वोच्च कानून है। यह **26 जनवरी 1950** को लागू हुआ और इसी दिन भारत एक गणराज्य बना। संविधान वह दस्तावेज़ है जो देश की शासन प्रणाली, नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों, तथा राज्य के विभिन्न अंगों — विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका — के कार्यों को निर्धारित करता है।

**26 नवंबर** को भारत में *'संविधान दिवस'* घोषित किया गया है, जबकि **26 जनवरी** का दिन *'गणतंत्र दिवस'* के रूप में मनाया जाता है। भारत के संविधान का मूल आधार **भारत सरकार अधिनियम 1935** को माना जाता है।

**മലയാള പരിഭാഷ**

ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന രാജ്യത്തിന്റെ പരമോന്നത നിയമമാണ്. **1950 ജനുവരി 26-നാണ്** ഇത് നിലവിൽ വന്നതും ഭാരതം ഒരു റിപ്പബ്ലിക്കായി മാറിയതും. രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണസംവിധാനം, പൗരന്മാരുടെ അവകാശങ്ങൾ, കടമകൾ, ഭരണകൂടത്തിന്റെ മൂന്ന് പ്രധാന അവയവങ്ങളായ നിയമനിർമ്മാണ സഭ (Legislature), ഭരണനിർവ്വഹണ വിഭാഗം (Executive), നീതിന്യായ വിഭാഗം (Judiciary) എന്നിവയുടെ അധികാരങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കുന്ന രേഖയാണിത്.

എല്ലാ വർഷവും **നവംബർ 26** *'ഭരണഘടനാ ദിനമായും'* (Constitution Day), **ജനുവരി 26** *'റിപ്പബ്ലിക് ദിനമായും'* കൊണ്ടാടപ്പെടുന്നു. **1935-ലെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട്** ആണ് ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാന സ്രോതസ്സായി കരുതപ്പെടുന്നത്.

## 3. संविधान सभा का गठन एवं कार्यप्रणाली — ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയുടെ രൂപീകരണവും പ്രവർത്തനങ്ങളും

### संविधान सभा का इतिहास

भारतीय संविधान सभा के लिए **जुलाई 1946** में निर्वाचन हुए थे। संविधान सभा की पहली बैठक **दिसंबर 1946** को हुई। देश के विभाजन के बाद सभा भी भारत और पाकिस्तान की दो संविधान सभाओं में बँट गई।

भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में **299 सदस्य** थे। **सच्चिदानंद सिन्हा** सभा के प्रथम अस्थायी सभापति नियुक्त हुए थे। उनके बाद **डॉ. राजेंद्र प्रसाद** को स्थायी सभापति (अध्यक्ष) निर्वाचित किया गया।

संविधान सभा के प्रमुख सदस्यों में जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मौलाना अबुल कलाम आजाद आदि शामिल थे। सभा में अनुसूचित वर्ग से 30 से अधिक सदस्य सम्मिलित थे।

भारतीय संविधान को पूरी तरह तैयार करने में **2 वर्ष, 11 माह, 18 दिन** का समय लगा और कुल **166 बैठकें** हुईं। प्रेस और जनता को भी बैठकों में भाग लेने की छूट थी।

### മലയാള വിശദീകരണം

**1946 ജൂലൈയിലാണ്** ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത്. ആദ്യ സമ്മേളനം **1946 ഡിസംബറിൽ** ചേർന്നു. വിഭജനത്തോടെ സഭ ഇന്ത്യയെന്നും പാകിസ്താനെന്നും രണ്ടായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടു.

ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന തയ്യാറാക്കിയ സഭയിൽ **299 അംഗങ്ങൾ** ഉണ്ടായിരുന്നു. സഭയുടെ ആദ്യ താത്കാലിക അധ്യക്ഷനായി **സച്ചിദാനന്ദ സിൻഹയെ** തിരഞ്ഞെടുത്തു. തുടർന്ന് **ഡോ. രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ്** സ്ഥിരം പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.

ജവഹർലാൽ നെഹ്റു, സർദാർ വല്ലഭ്ഭായ് പട്ടേൽ, ശ്യാമപ്രസാദ് മുഖർജി, മൗലാനാ അബുൽ കലാം ആസാദ് തുടങ്ങിയ പ്രമുഖർ അംഗങ്ങളായിരുന്നു. പട്ടികവർഗ്ഗ/പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി മുപ്പതിലധികം പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുത്തു.

ഭരണഘടന പൂർണ്ണമായി എഴുതിത്തയ്യാറാക്കാൻ **2 വർഷം, 11 മാസം, 18 ദിവസങ്ങൾ** എടുത്തു. ആകെ **166 ദിവസങ്ങളിൽ** സഭ യോഗം ചേർന്നു. മാധ്യമങ്ങൾക്കും പൊതുജനങ്ങൾക്കും ഇതിൽ പ്രവേശനമുണ്ടായിരുന്നു.

## 4. प्रारूप समिति (Drafting Committee) एवं संरचना — ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയും ഭരണഘടനാ ഘടനയും

### मसौदा समिति (7 सदस्य)

**अगस्त 1947** में संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए मसौदा समिति गठित की गई जिसके **अध्यक्ष डॉ. बी. आर. आंबेडकर** थे।

**समिति के अन्य सदस्य :** के.एम. मुंशी, गोपाल स्वामी अय्यंगार, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, एन. माधव राव (बी.एल. मित्र के स्थान पर) और टी.टी. कृष्णमाचारी (डी.पी. खेतान के स्थान पर)।

अंतिम मसौदा **4 नवंबर 1948** को पेश हुआ और **26 नवंबर 1949** को पारित हुआ। मूल संविधान में **395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ** थीं। वर्तमान में लगभग **470 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ** हैं।

### ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി വിവരണം

**1947 ആഗസ്റ്റിൽ** ഭരണഘടനയുടെ കരട് രൂപീകരിക്കാൻ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചു. ഇതിന്റെ ചെയർമാൻ **ഡോ. ബി.ആർ. അംബേദ്കർ** ആയിരുന്നു.

**മറ്റ് 6 അംഗങ്ങൾ :** കെ.എം. മുൻഷി, എൻ. ഗോപാലസ്വാമി അയ്യങ്കാർ, അല്ലാടി കൃഷ്ണസ്വാമി അയ്യർ, സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് സാദുല്ല, എൻ. മാധവ റാവു (ബി.എൽ. മിത്തറിന് പകരം), ടി.ടി. കൃഷ്ണമാചാരി (ഡി.പി. ഖൈത്താന് പകരം).

അന്തിമ കരട് **1948 നവംബർ 4-ന്** സഭയിൽ സമർപ്പിക്കുകയും **1949 നവംബർ 26-ന്** അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. യഥാർത്ഥ ഭരണഘടനയിൽ **395 അനുച്ഛേദങ്ങളും 22 ഭാഗങ്ങളും 8 ഷെഡ്യൂളുകളും** ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നതിൽ **470-ലധികം അനുച്ഛേദങ്ങളും 25 ഭാഗങ്ങളും 12 ഷെഡ്യൂളുകളും** നിലവിലുണ്ട്.

## 5. संविधान की उद्देशिका (Preamble) एवं इसके मुख्य दर्शन

## ഭരണഘടനാ ആമുഖവും അടിസ്ഥാന ദർശനങ്ങളും

### उद्देशिका के मुख्य शब्द व अर्थ

**उद्देश्य प्रस्ताव :** जवाहरलाल नेहरू द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर उद्देशिका बनी।

- **हम भारत के लोग :** संविधान का स्रोत भारत की जनता में निहित अंतिम संप्रभुता है।
- **संप्रभु (Sovereign) :** भारत स्वतंत्र है, किसी बाह्य शक्ति के नियंत्रण में नहीं।
- **समाजवादी (Socialist) :** मिश्रित अर्थव्यवस्था और जनकल्याण (42वाँ संशोधन, 1976)।
- **धर्मनिरपेक्ष (Secular) :** राज्य सभी धर्मों को समान सम्मान व संरक्षण देता है (42वाँ संशोधन, 1976)।
- **लोकतांत्रिक (Democratic) :** जनता द्वारा चुनी गई सरकार।
- **गणराज्य (Republic) :** राज्य का प्रमुख (राष्ट्रपति) निर्वाचित होता है, वंशാനുഗത नहीं।
- **तीन प्रकार का न्याय :** सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय।
- **स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व एवं अखंडता :** नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए अनिवार्य।

### ആമുഖത്തിലെ പ്രധാന ആശയങ്ങൾ

**ലക്ഷ്യപ്രമേയം :** 1947 ജനുവരി 22-ന് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു അവതരിപ്പിച്ച ലക്ഷ്യപ്രമേയമാണ് ആമുഖത്തിന് അടിസ്ഥാനമായത്.

- **നമ്മൾ ഭാരതത്തിലെ ജനങ്ങൾ :** ഭരണഘടനയുടെ പരമാധികാര ശക്തി ഇന്ത്യൻ ജനതയിലാണ് നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നത്.
- **പരമാധികാരം (Sovereign) :** ഇന്ത്യ ഒരു സ്വതന്ത്ര രാഷ്ട്രമാണ്, വിദേശ നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് വിധേയമല്ല.
- **സോഷ്യലിസ്റ്റ് (Socialist) :** ജനാധിപത്യ സോഷ്യലിസവും മിശ്ര സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയും (1976-ലെ 42-ാം ഭേദഗതി).
- **മതേതരത്വം (Secular) :** രാഷ്ട്രത്തിന് ഔദ്യോഗിക മതമില്ല; എല്ലാ മതങ്ങൾക്കും തുല്യ ബഹുമാനവും സംരക്ഷണവും നൽകുന്നു (42-ാം ഭേദഗതി).
- **ജനാധിപത്യം (Democratic) :** തിരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ ജനങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്തു രൂപീകരിക്കുന്ന സർക്കാർ.
- **റിപ്പബ്ലിക് (Republic) :** രാഷ്ട്രത്തലവനായ രാഷ്ട്രപതി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ്, പാരമ്പര്യ രാജഭരണമല്ല.
- **മൂന്ന് നീതികൾ :** സാമൂഹിക നീതി, സാമ്പത്തിക നീതി, രാഷ്ട്രീയ നീതി.
- **സ്വാതന്ത്ര്യം, സമത്വം, സാഹോദര്യം, അഖണ്ഡത :** പൗരന്മാരുടെ ഉന്നതിക്കായി ഉറപ്പുനൽകുന്നു.

## 6. आधिकारिक अभ्यास प्रश्नोत्तर (LMS Questions & Answers)

## ഔദ്യോഗിക പരിശീലന ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ

### प्रश्न एवं उत्तर (हिन्दी)

**प्र. 1 : भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि क्या है?**
**उत्तर :** 26 जनवरी 1950 (इसीलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं)।

**प्र. 2 : संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे?**
**उत्तर :** डॉ. भीमराव आंबेडकर।

**प्र. 3 : संविधान की उद्देशिका में 'लोकतांत्रिक' शब्द का क्या अर्थ है?**
**उत्तर :** सरकार का शासन जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से संचालित होता है।

### ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും (മലയാളം)

**ചോദ്യം 1 : ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്ന തീയതി ഏത്?**
**ഉത്തരം :** 1950 ജനുവരി 26 (അതുകൊണ്ടാണ് ജനുവരി 26 റിപ്പബ്ലിക് ദിനമായി കൊണ്ടാടുന്നത്).

**ചോദ്യം 2 : ഭരണഘടനാ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ ആരായിരുന്നു?**
**ഉത്തരം :** ഡോ. ബി.ആർ. അംബേദ്കർ.

**ചോദ്യം 3 : ആമുഖത്തിലെ 'ജനാധിപത്യം' എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥമെന്ത്?**
**ഉത്തരം :** ജനങ്ങളാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന പ്രതിനിധികളിലൂടെയാണ് ഭരണകൂടം അധികാരം പ്രയോഗിക്കുന്നത്.